

고**시****●문화재청고시제2018-144호**

「문화재보호법」 제13조 및 토지이용규제기본법 제8조에 따라 경주시 소재 국가지정문화재 사적 7건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 변경 고시합니다.

2018년 10월 26 일

문 화 재 청 장

1. 고 시 명 : 「경주 진덕여왕릉」 등 7건 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 변경

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	지정번호	지정명칭	소재지
1	사적 제24호	경주 진덕여왕릉	경북 경주시 현곡면 오류리 산48번지
	국보 제39호	경주 나원리 오층석탑	경북 경주시 현곡면 나원리 767
	천연기념물 제89호	경주 오류리 등나무	경북 경주시 현곡면 오류리 527번지
2	사적 제25호	경주 부산성	경북 경주시 건천읍 송선리 산195-2번지
3	사적 제26호	경주 원성왕릉	경북 경주시 외동읍 패릉리 산17번지
	보물 제1427호	경주 원성왕릉 석상 및 석주일괄	경북 경주시 외동읍 패릉리 산17, 611-4
	경북 기념물 제102호	수봉정	경북 경주시 외동읍 패릉리
4	사적 제30호	경주 흥덕왕릉	경북 경주시 안강읍 육통리 산42번지
	천연기념물 제313호	월성 육통리 회화나무	경북 경주시 안강읍 육통리 1428외
	경북 문화재자료 제188호	구강서원	경북 경주시 안강읍 양월리 679번지
5	사적 제45호	경주 장항리 사지	경북 경주시 양북면 장항리 1081번지
	국보 제236호	경주 장항리 서 오층석탑	경북 경주시 양북면 장항리 1083번지
6	사적 제46호	경주 원원사지	경북 경주시 외동읍 모화리 2번지
	보물 제1429호	경주 원원사지 동·서 삼층석탑	경북 경주시 외동읍 모화리 산12-3번지
7	사적 제241호	경주 화산리 회유토기요지	경북 경주시 천북면 화산리 942-1번지

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항 제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제4항 및 제6항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존 지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

1) 사적 제24호 「경주 진덕여왕릉」 등 3개 문화재(통합고시)

(사적 제24호 경주 진덕여왕릉, 국보 제39호 경주 나원리 오층석탑, 천연기념물 제89호 경주 오류리 등나무)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4 구 역	○ 건축물 최고높이 11m이하	○ 건축물 최고높이 15m이하	
5 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

사적 제24호 경주 진덕여왕릉
국보 제39호 경주 나원리 오층석탑
천연기념물 제89호 경주 오류리 등나무

경상북도 경주시
현곡면 오류리 산48임

범례

- 문화재구역
- 문화재보호구역
- 연속지적
- 100~500(m)
- [허용기준구역]
- 1 구역
- 2 구역
- 3 구역
- 4 구역
- 5 구역

축척

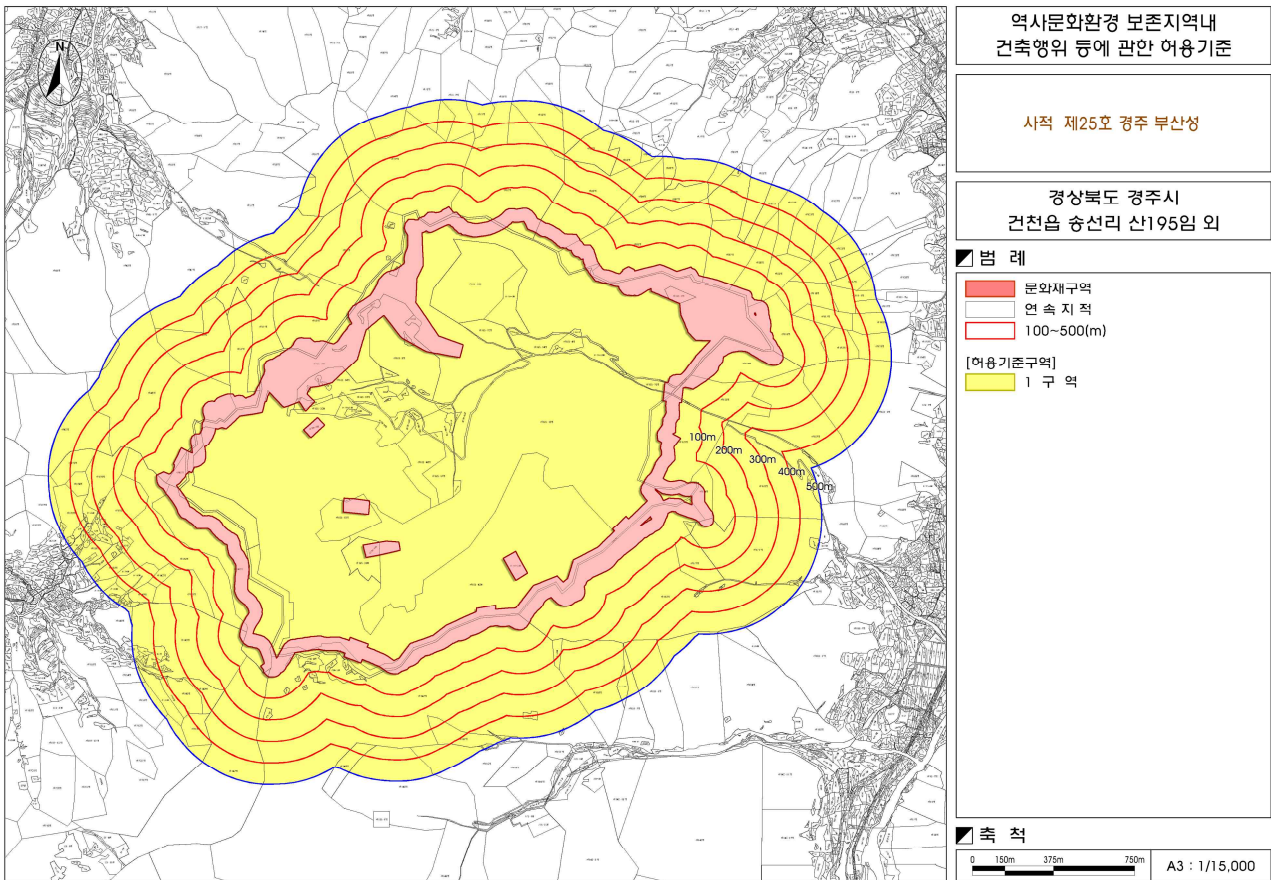
0 100m 300m 400m A3 : 1/12,000

* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 중분의 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

2) 사적 제25호 「경주 부산성」

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕	
1 구역	개별심의지역		
공통사항	- 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 - 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 - 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 - 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 - 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 - 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) - 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) - 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 - 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 - 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함		

- 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함

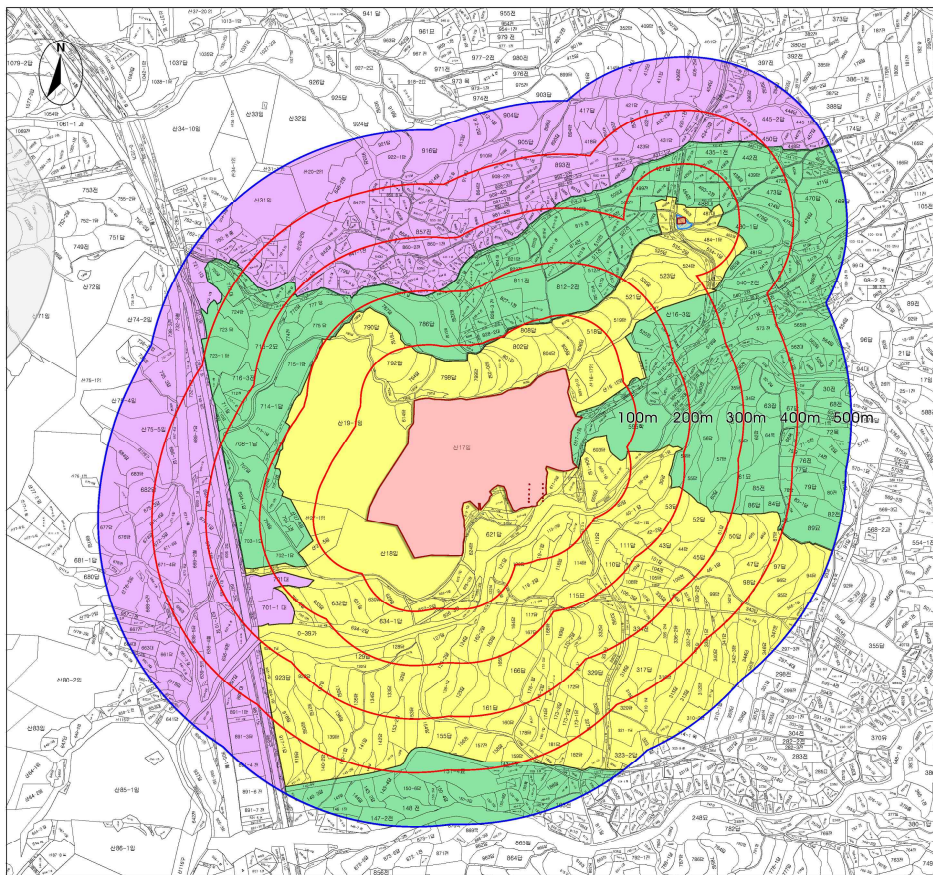


3) 사적 제26호 「경주 원성왕릉」 등 3개 문화재(통합고시)

(사적 제26호 경주 원성왕릉, 보물 제1427호 경주 원성왕릉석상 및 석주일괄, 경북 기념물 제102호 수봉정)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함		

- 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 한 번의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)
- 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함
- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함
- 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함
 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

사적 제26호 경주 원성왕릉
보물 제1427호 경주 원성왕릉 석상 및 석주일괄
경북 기념물 제102호 수봉정

경상북도 경주시
외동읍 패룡리 산17임

범례

- 문화재구역
- 보호 구역
- 시도지정문화재보호구역
- 연속지적
- 100~500(m)
- [허용기준구역]
- 1 구역
- 2 구역
- 3 구역

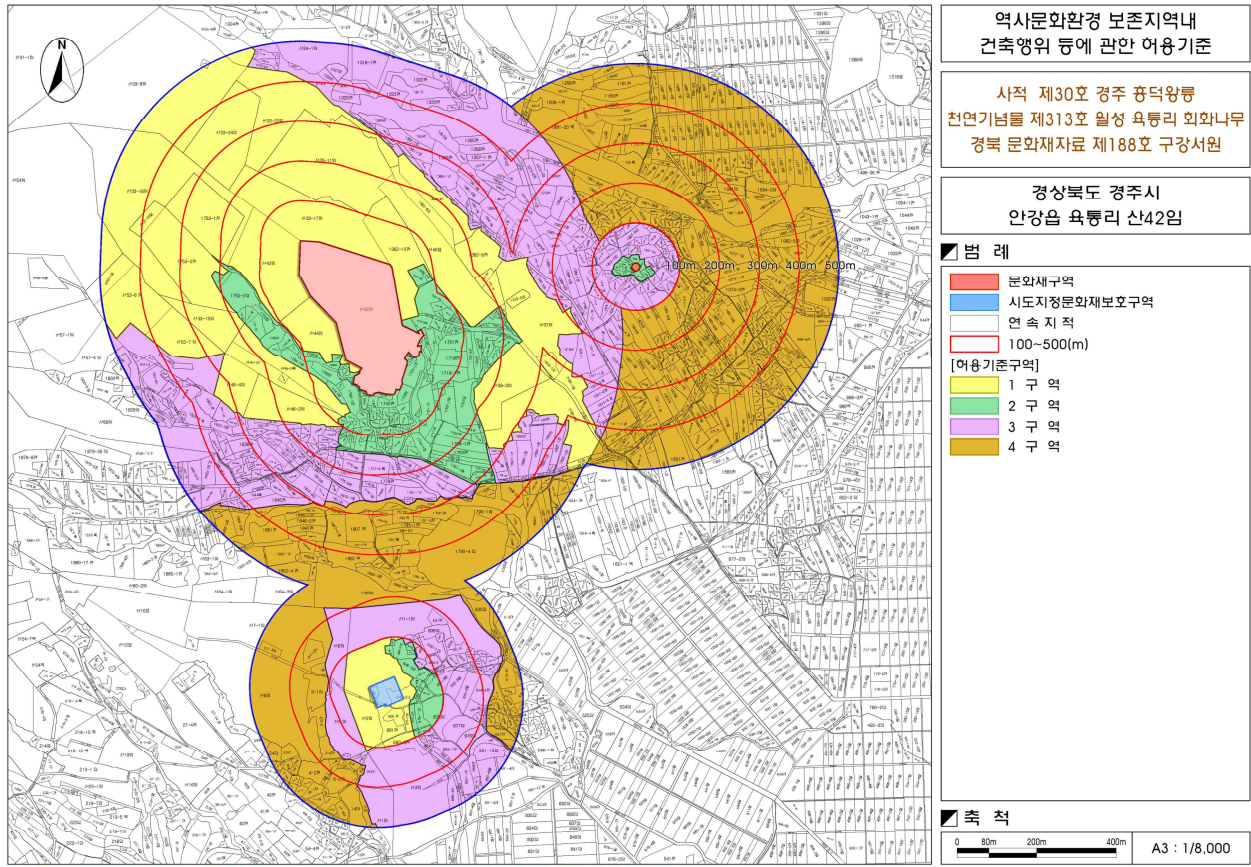
축척

0 60m 150m 300m A3 : 1/6,000

4) 사적 제30호 「경주 흥덕왕릉」 등 3개 문화재(통합고시)

(사적 제30호 경주 흥덕왕릉, 천연기념물 제313호 월성 육통리 회화나무, 경북 문화재자료 제188호 구강서원)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4 구 역	○ 경주시 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	<공통적용> ○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함 <경주 흥덕왕릉 및 구강서원 적용> ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함		

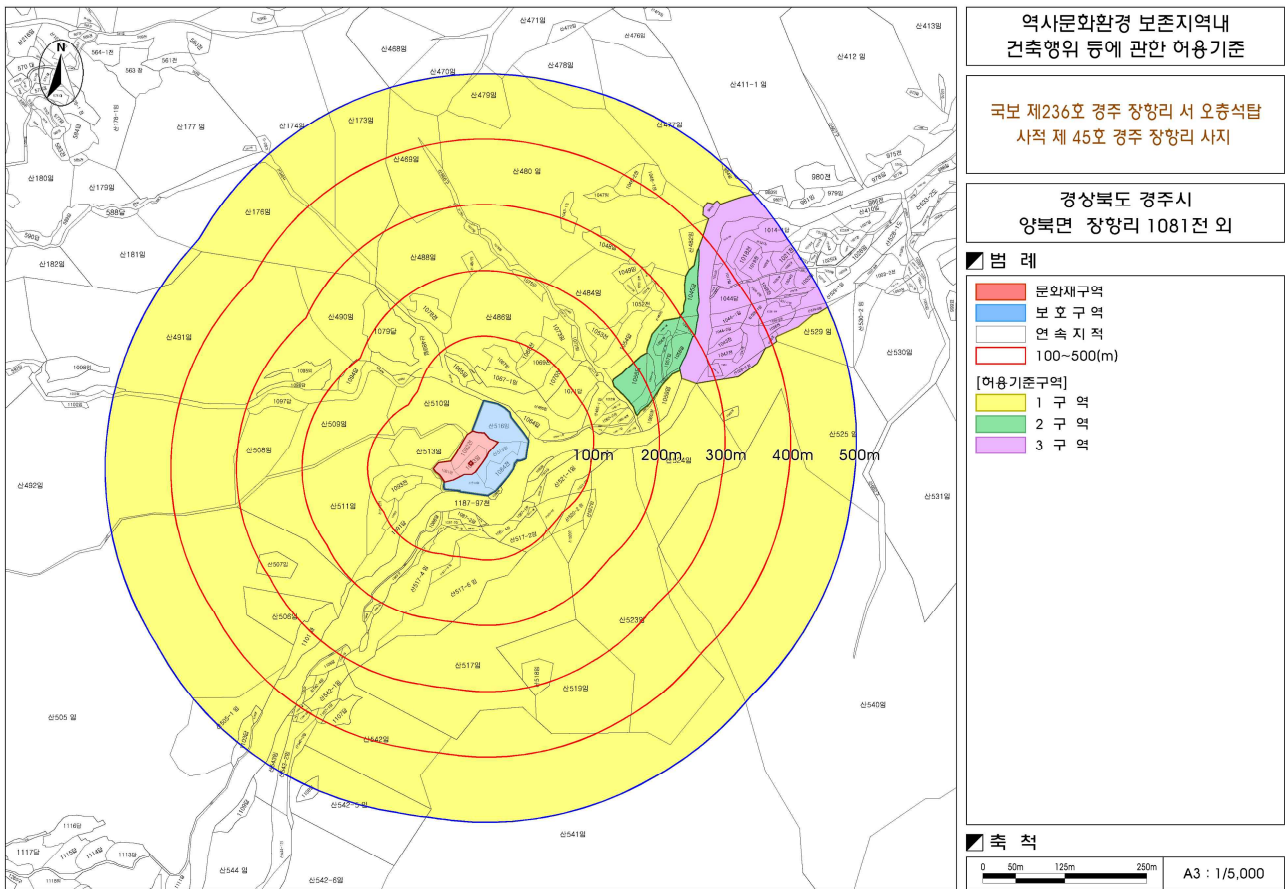


5) 사적 제45호 「경주 장항리 사지」 등 2개 문화재(통합고시)

(사적 제45호 경주 장항리 사지, 보물 제236호 경주 장항리 서 오층석탑)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)		

- 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함
- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함
- 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함
 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함



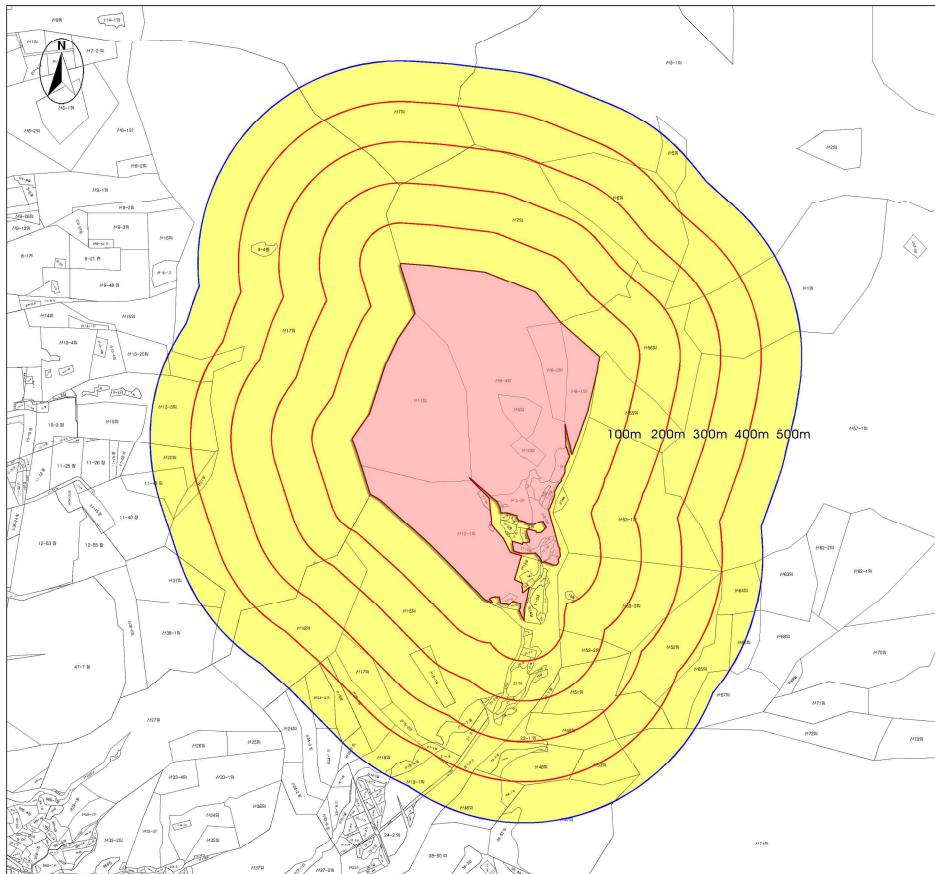
6) 사적 제46호 「경주 원원사지」 등 2개 문화재(통합고시)

(사적 제46호 경주 원원사지, 보물 제1429호 경주 원원사지 동·서 삼층석탑)

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장,		

도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함

- 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)
- 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함
- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함
- 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함
 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

사적 제46호 경주 원원사지
보물 제1429호 경주 원원사지 등·서 심층석탑

경상북도 경주시
외동읍 모화리 2

범례

- 문화재구역
- 연속지적
- 100~500(m)

[허용기준구역]

- 1 구역

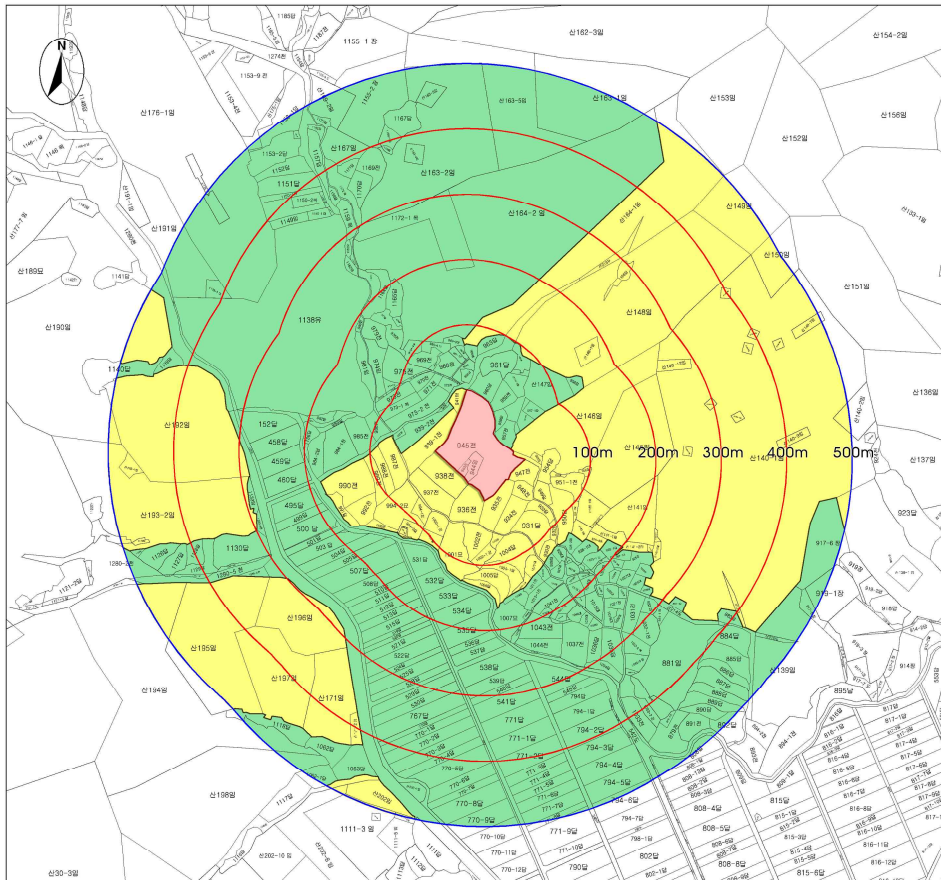
축척

0 80m 200m 400m A3 : 1/8,000

* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 중반이 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 법적 외 타용도의 사용을 금합니다.

7) 사적 제241호 「경주 화산리 회유토기 요지」

구 분	현상변경허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕	
1 구 역	○ 개별심의지역		
2 구 역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
공통사항	○ 기존 시설물 규모 범위 내 재·개축 허용함 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적인 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함 ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이는 32m 이상 건축물은 개별 심의함 ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함 ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택 적용)를 실시함 - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함 ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함		



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

사적 제241호 경주 화산리 회유토기 요지

경상북도 경주시
천북면 화산리 942-1전 외

범 례

분화제구역
연속지적
100~500(m)

[허용기준구역]
1 구 역
2 구 역

축 척
0 50m 150m 300m
A3 : 1/6,000

* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 향분이 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 복제 및 타용도의 사용을 금합니다.

마. 문화재별 허용기준 도면 정보

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보 > 법령정보 > 고시
- 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 > 현상변경 허용기준

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 고도보존육성과 : 전화 042-481-3105~6 / 팩스 042-481-3109
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동
- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 지방자치단체

- 경주시 문화재과
- 전화 (054) 779-6110 / 팩스 (054) 760-7405
- 주소 (우 38102)경상북도 경주시 양정로 260 (동천동)